

UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Resolución Directoral N°.....001715

Tocache, 27 MAY 2025



VISTO:

El memorando N°0576-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 23 de mayo de 2025, el Informe Técnico Preliminar N°002-2025-GRSAM/DRE-SAM/UGEL-T/PPADD de fecha 08 de abril de 2025 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (40) folios útiles y;

CONSIDERANDO:



Que, mediante Informe N°0115-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 26 de marzo del 2025, emitido por la responsable Recursos Humanos de la Ugel Tocache sobre Constancias de Egresados Falsos, ya que con Oficio N°016-2025-GRSM/DRE-UGEL-T/UGA/GRRHH se solicita la constancia de egresado en la carrera de Educación Física Recreacional y Deporte, el mismo que respondió con Oficio N° 021-2025/UCT-SG de fecha 18 de febrero del presente año, donde indica que dicha casa superior, no emitió ninguna constancia a favor de Utia Ojeda Remmy Ruller, NO ES VERAZ LA CONSTANCIA DE EGRESADO.

El señor Utia Ojeda Remy Ruller con DNI N° 46288250 fue contratada con RD N°001021-2025, al cargo de profesor de Educación Física en la I.E N° 0430 Simón Bolívar Palacios, se detalla:



1.1. DATOS PERSONALES:

APELLIDOS Y NOMBRES

UTIA OJEDA, REMY RULLER

DOC. DE IDENTIDAD

D.N.I. N° 46288250

SEXO

MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO

7/12/1939

REG. V. PENS. ONARIO

D.L. N° 19990

TÍTULO Y/O GRADO

CON ESTUDIOS PEDAGÓGICOS CONCLUIDOS

ESPECIALIDAD

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE



1.2. DATOS DE LA PLAZA:

NIVEL EDUCATIVO

Primaria

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

0430 SIMÓN BOLÍVAR PALACIOS

CÓDIGO DE PLAZA

22EVE2505300

CARGO

PROFESOR - EDUCACIÓN FÍSICA

MOTIVO DE LA VACANTE

OFICIO N° 00141-2025-MINEDU/SPE-OPEP-UPP

1.3. DATOS DEL CONTRATO:

N° DE EXPEDIENTE

213-2025 N° DE FOLIOS: 116

REFERENCIA

ACTA DE ADJUDICACIÓN

VIGENCIA DEL CONTRATO

Desde el 11/03/2025 hasta el 31/12/2025

JORNADA LABORAL

18 Horas Pedagógicas

DE LA ADJUDICACIÓN

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES

29944. Por lo que ***dichos docentes no cuentan con la capacidad requerida para brindar enseñanza en la materia a los alumnos de las instituciones educativas, no cumplen con el nivel de formación profesional para el cargo contratado, ya que aún no egresaron de la carrera de Educación Física Recreacional y Deporte***), deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave. (en negrita es nuestro)

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Profesor: **José Luis Quintana Quispe** docente contratado de la I.E 0633 – Puerto Pizana del distrito de Pólvora, de la provincia de Tocache, Región San Martín; por las consideraciones expuestas en el apartado referente al análisis factico y jurídico; presuntamente por considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco 05 días luego de notificado con la presente resolución o en su defecto solicitar la ampliación a su descargo.

ARTICULO 3.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a los Prof. **JOSE LUIS QUINTANA QUISPE**, identificado con DNI N° 73307954, numero de celular 925447465, correo electrónico joseluisquintanaquispe@gmail.com, con domicilio real en el C.P Chaylluayacu – Pólvora, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 441.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la Presidente de la CPPADD, a la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, a la Responsable de Escalafón y al Titular de la Entidad, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Para. Isela Sierrata Pinedo,
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

RCV/DUGEL
MDP/PCPPADD
MACA/RD
MPMR/ST

**PLIEGO DE CARGOS N°007-2025-DRE-SM/UGEL-T/D/CPPADD**

Pliego de cargos que debe absolver el señor **José Luis Quintana Quispe**, docente contratado en la I.E N°0633, identificado con DNI N°73307954; el presente pliego de cargo forma parte integrante del acto motivado que permite aclarar la investigación en su contra.

Los presuntos cargos que se le imputan al servidor, es en mérito a los fundamentos expuestos en la Resolución Directoral presente.

CARGOS:

1.- Prof. Luis Quintana Quispe, docente contratado en la I.E N°0633, para que diga ¿Qué, tiene que manifestar con respecto a la denuncia en su contra?

Que tiene que manifestar:

2.- Prof. Luis Quintana Quispe, docente contratado en la I.E N°0633, para que diga ¿Qué, es verdad de todo lo mencionado en la denuncia, o en parte sobre haber presentado su Constancia de Egresado falsa ante la comisión de la Convocatoria de Contrato Docente 2025?

Que tiene que manifestar:

3.- Prof. Luis Quintana Quispe, docente contratado en la I.E N°0633, para que diga ¿Con la confesión sincera, se considera responsable de las acusaciones en su contra, de haber presentado documentos falsos?

Que tiene que manifestar:

4.- Prof. Luis Quintana Quispe, docente contratado en la I.E N°0633, para que diga ¿Usted, presuntamente ha vulnerado la Ley N°29944 – Ley de Reforma Magisterial, Art.- 49°, literal Q) OTROS QUE SE DESPRENDAN DE LA PRESENTE LEY O DE OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA; falta subsumida en la "Ley del Código de Ética de la Función Pública N°27815, Artículo 6° Principios de la Función Pública, siendo el numeral 2 *Probidad*. - Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. 3 *Eficiencia*.- Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente. 4 *Idoneidad*.- Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. 5 *Veracidad*.- Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.

Que tiene que manifestar:

5.- Prof. Luis Quintana Quispe, docente contratado en la I.E N°0633, para que diga ¿Usted, sabe que es el principio de probidad y ética pública; y si cree que actuó de acuerdo a ese principio? Señalado en la Ley N°29944, que en su Artículo 2° Principios b) *Principio de probidad y ética pública*: La actuación del profesor se sujeta a lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley del Código de Ética de la Función Pública y la presente Ley.

Que tiene que manifestar:

6.- Prof. Luis Quintana Quispe, docente contratado en la I.E N°0633, tiene algo más que agregar, para mayor esclarecimiento del presente caso. ¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?

Tocache, 23 de mayo de 2025.



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

Abog. Milagros del Pilar Morales Ruiz
Secretario Técnico CPPADD
UGEL TOCACHE

UGEL-Tocache

"Acta de la recuperación y consolidación de la institución educativa"



Resolución Directoral N° 001710

Tocache, 26 de mayo del 2025

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Prof. Heroldo Eulalio Olortin Solano, docente contratado I.E. N°0022 "Jorge Rios Alvarado" - Las Flores - Tocache, región San Martín, presuntamente ha transgredido el deber en el ejercicio de su función "por vulnerar y no respetar los derechos de los estudiantes en el uso de las alarmas ANPV (13), INMN (13) y LCPV (13) y prohibición (por estar impedido de realizar actividades académicas, actos que que afectan contra la integridad, autonomía y libertad sexual (violencia de género, violencia sexual, violencia física y psicológica, violencia económica, violencia cultural y violencia ambiental) a sus alumnos ANPV (13), INMN (13) y LCPV (13) que se ha dicho (violencia sexual, violencia física y psicológica, violencia económica, violencia cultural y violencia ambiental) considerando como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- DECLARAR procedente la medida de Separación Preventiva, mediante R.D.R N°061-2025-GASMDRE fecha 14/04/2025, adoptada por la directora de la I.E. N°0022 "Jorge Rios Alvarado" - Las Flores - Tocache, por tanto, procede el RETIRO a esta sede administrativa del Prof. Heroldo Eulalio Olortin Solano, hasta que culmine el procedimiento administrativo, la investigación policial o fiscal o el proceso judicial que haya generado la denuncia interpuesta, de acuerdo a lo señalado en los considerandos del presente informe. Pero con fecha 11 de abril del 2025, el profesor en PAD a prestando voluntariamente su RENUNCIA ante la Ugel Tocache, el cual cuenta con resolución directoral, expedida por Dirección.

ARTICULO 3°.- EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco 05 días luego de notificado con la presente resolución o en su defecto solicitar la ampliación a su descargo.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado al Prof. HERCULIO EULALIO OLORTIN SOLANO, identificado DNI N°22464166, número de celular 918731383, correo electrónico olortinherculio@gmail.com, domicilio real en el Jr. Bolognesi N° 1233, de acuerdo a la Ley N°27444, art. 20 y 21 de acuerdo a la Ley N°27444, art. 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 5°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la Presidente de la CPPADO, a la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, a la Responsable de Escalafón y al Titular de la Entidad, para su conocimiento y fines consiguientes.

Registros y Comunicaciones
Ing. Carlos Serrano Pinedo
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

UGEL-Tocache

"Acta de la recuperación y consolidación de la institución educativa"



Resolución Directoral N° 001714

Tocache, 26 de mayo del 2025

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, a la Prof. IMELDA DEL AGUILA RODRIGUEZ, Docente contratada de la I.E. N°0636 - del distrito de Pólvora - Tocache, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente, debiéndose disponer el archivo correspondiente de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la Prof. Imelda del Aguilá Rodríguez, identificada DNI N°43053664, correo electrónico idaguilarodriguez@gmail.com, número de celular 963665285, de acuerdo a la Ley N°27444, art. 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADO, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.

Registros y Comunicaciones
Ing. Carlos Serrano Pinedo
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

UGEL-Tocache

"Acta de la recuperación y consolidación de la institución educativa"



Resolución Directoral N° 101715

Tocache, 27 de mayo del 2025

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Profesor: José Luis Quintana Quispe docente contratado de la I.E. 0633 - Puerto Pizana del distrito de Pólvora, de la provincia de Tocache, Región San Martín, por las consideraciones expuestas en el apartado referente al análisis fáctico y jurídico, presuntamente por considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco 05 días luego de notificado con la presente resolución o en su defecto solicitar la ampliación a su descargo.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al Responsable de SeSecretaría General heral notifique el presente acto motivado a los Prof. JOSE LUIS QUINTANA QUISPE, identificado con DNI N° 73307954, número de celular 925447455, correo electrónico josealuisquintanaquispe@gmail.com, con domicilio real en el C.P. Chaylluyacu - Pólvora, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la Presidente de la CPPADO, a la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, a la Responsable de Escalafón y al Titular de la Entidad, para su conocimiento y fines consiguientes.

Registros y Comunicaciones
Ing. Carlos Serrano Pinedo
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

UGEL-Tocache

"Acta de la recuperación y consolidación de la institución educativa"



Resolución Directoral N° 1833

Tocache, 04 de junio del 2024

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- IMPONER sanción administrativa disciplinaria, de AMONESTACIÓN ESCRITA al Prof. Rubén CABELLO MARTÍNEZ, quien fue directivo al año 2023 en la I.E. N°1305, distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, región San Martín; se ha logrado acreditar la imputación en su contra, quien ha vulnerado su deber y obligación (por cuanto no han cumplido con su función no han cumplido con su función institucional y administrativo frente a su empleador la UGEL Tocache de forma eficaz con el proceso de presentación de la su documentación de fin de año y su carga correspondiente en la plataforma microsoft teams; quien dentro del compromiso institucional y debió tener presente la exigibilidad de su deber y obligación dentro del compromiso de la función docente, considerados como administrativo y no quebrantaría o vulneraría) en el ejercicio de la función docente, leve y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado al Prof. Rubén CABELLO MARTÍNEZ, identificado DNI N°44897909, de acuerdo a la Ley N°27444, art. 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al Responsable de deapagógica, al Responsable de Gestión de Recursos acto motivado, al Jefe del Área de Gestión Humanos y a la Responsable de Escalafón, para su conocimiento y fines consiguientes.

Registros y Comunicaciones
Ing. Carlos Serrano Pinedo
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

UGEL-Tocache

"Acta de la recuperación y consolidación de la institución educativa"



Resolución Directoral N° 1968

Tocache, 07 de junio del 2024

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Prof. Edwin ESPINOZA NARCISO, director (e) (2023) I.E. N°0022, distrito de Tocache, provincia de Tocache, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente, debiéndose disponer el archivo correspondiente de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado al Prof. Edwin ESPINOZA NARCISO, identificado DNI N°09932612, de acuerdo a la Ley N°27444, art. 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la Presidente de la CPPADO, al responsable de la Oficina de Escalafón y al Titular de la Entidad, para su conocimiento y fines consiguientes.

Registros y Comunicaciones
Ing. Carlos Serrano Pinedo
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

UGEL-Tocache

"Acta de la recuperación y consolidación de la institución educativa"



Resolución Directoral N° 1968

Tocache, 30 de noviembre del 2023

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Profesor RUSSEL PELAGIO CONDORI PANTIGOSO, docente - I.E. N° 0455 - Tananta, Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, Región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción Ley N°29944 art. 40 literal a) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia, art. 40 primer párrafo; Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave; concordante con la Ley N°27815 art. 6 Principios de la función pública; numeral 2 Probidad, Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona; así como el numeral 4. Idoneidad, Entendida Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. Numeral 5. Veracidad, Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco 05 días luego de notificado con la presente resolución.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General notificar al interesado de acuerdo a ley, al Responsable de la Oficina de Personal, Oficina de Escalafón, y al Presidente de la CPPADO, para su conocimiento y fines consiguientes.

Registros y Comunicaciones
Ing. Carlos Serrano Pinedo
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE